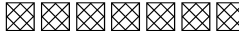


주간(Day)은 당일 08:00~18:00(9시간), 야간(Night)은 당일 18:00~익일 08:00(12시간)으로 정하고 있으며, 주간 근무자 식사 및 휴게시간은 선발대 11:30~12:30, 후발대 12:30~13:30으로 정하고 야간 근무자 식사 및 휴게시간도 선발대와 후발대로 나누어 저녁 21:00~22:00에 0.5시간, 심야 01:00~03:00에 1시간, 아침 06:00~07:00에 0.5시간 사용하는 것으로 정하고, 업무상황을 고려하여 근무자간 교대로 조정하여 부여하도록 하고 있다.

그리고 「전산실운영관리 품질절차서」 5.3.2 (전산기운영자 관리)에 따르면 전산기 운영자(교대근무자)는 반드시 다음 근무자가 출근한 후 철저한 업무 인수인계를 하여야 하며, 5.3.6 (전산기 운영실적 관리)에 따르면 교대근무 조장은 전산기 운영현황 보고에 따라 조원의 근태상황을 매일 보고하여야 한다.

더불어   내 전산실에 근무하는 교대근무자들은 「코로나19 4차 대유행 대비 개인방역 최고수준 강화조치 시행 알림(-xxx, '○○.○○.○○.)」 및 부서장의 지시에 따라 '○○.○○월 말부터 3회/일(출근 후, 점심식사 후, 퇴근 전) 체온을 측정하고 그 결과를 기록하도록 하고 있다.

한편 「이동 및 직무순환 절차서」 5.2 (직무순환 기준)에 따라 동일부서 내 동일직무 3년 이상 담당자는 직무순환을 원칙으로 하고 인사운영상 불가피한 경우에는 달리 운영할 수 있으며, 「근로기준법」 제94조의 ①에 따라 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에는 그 동의를 받도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

①  교대근무자인 AAA YY대우(Y)는 '○○.○○.○○. ~ '○○.○○.○○.까지 266일의 교대근무 중 총 237회에 걸쳐 상습적으로 무단외출, 조기퇴근을 하여 근태를 위반하였다.

[표 1] AAA YY대우(Y) 근태위반 내역('○○.○○.○○. ~ '○○.○○.○○.)

구 분	무단외출	조기퇴근	합 계
횟 수	99회	138회	237회

또한 '〇〇년도 이전부터 교대근무자와 업무 인수인계를 시행하지 않고 퇴근하여 직무를 성실히 수행하지 아니하였고, '〇〇.〇〇.〇〇 ~ '〇〇.〇〇.〇〇.까지 총 7회에 걸쳐 코로나19 관련 부서장 및 교대근무 조장의 정당한 체온측정 지시를 거부하였다.

그리고 근무시간 중 숙소에서 휴식을 취하거나 약속된 야간작업 종료 전 근무지를 이탈하는 등 본인의 업무를 무성의하게 처리하여 근무를 태만히 하였다.

② **BBB** 전문위원(당시 부서장)은 '〇〇.〇〇월경부터 **AAA** YY대우(Y)의 근태문제 및 업무지시 불이행에 대해 알고 있었음에도, ㉡㉡ 전산실 운영 총괄자에게만 **AAA** YY대우(Y)의 면담을 지시하고 본인은 직접적인 조치를 취하지 않아 부서장으로써 부하를 성실하게 지도하여야 하는 의무를 위반하였고 소속직원의 근태관리를 소홀히 하였다.

③ <<<<<<< 교대근무 조장인 **CCC** YY대우(X), **DDD** YY대우(X), **FFF** YY, **GGG** YY은 조원의 근태관리가 주요업무 중 하나임에도 불구하고 교대근무자들의 근무시간 조정 및 조기퇴근을 묵인하였고, 부서장의 근무시간 준수 지시가 있었음에도, 조원의 출·퇴근 시간을 정확히 파악하지 않거나 근태에 문제가 있는 직원의 조기 퇴근을 인지하지 못하는 등 조장의 직무를 소홀히 하였다.

④ <<<<<<< 교대근무자 대부분은 근무종료 10분 ~ 30분 전에 조기퇴근을 했고, 일부 직원들은 근무자간 협의를 통해 임의로 근무시간을 조정하는 등 근태위반을 하였으며, 이러한 조기퇴근 및 승인받지 않은 근무시간 조정이 규정 위반임을 인지하지 못하였다. 또한 근무 교대시 중요사항이 아니면 인수인계를 구두로만 전달하거나 개인PC에 임시파일을 생성 후 설명하는 등 명확한 업무 인수인계 절차가 없었으며, 근무자들은 식사 및 휴게시간, 교대근무 조장의 역할 등 교대근무와 관련된 업무 절차 및 기준을 대부분 모르고 있었다.

⑤ 전체 교대근무자 중 81%인 26명이 5년 이상 장기 근무자이며, 만 49세 이상

고령자도 60%인 19명이나 되어 교대근무 인력운영 효율화를 위해 직무순환이 필요해 보이나, 근로기준법상 정당한 이유없이 업무담당자를 타 업무로 전직시키지 못하도록 하고 있어 인력의 이동과 직무순환에 제약이 발생하고 있다.

따라서 상습적으로 근태를 위반하고 부서장 및 교대근무 조장의 정당한 업무 지시를 이행하지 아니한 AAA YY대우(Y)와, 직원들의 근태관리를 소홀히 한 부서장 및 조장들에게 책임을 물어야 한다고 판단된다.

또한 향후 교대근무자들이 정확한 근무기준을 숙지하고 업무를 수행할 수 있도록 관련 절차서를 개정하고 업무기준을 수립하여 소속 부서원들에게 공지할 필요가 있고, 교대근무자들의 근태를 시스템으로 관리할 필요가 있다.

그리고 동일직무에 장기간 투입된 교대근무자를 대상으로 직무순환 방안을 마련하고 근로기준법에 저촉되지 않는 범위 내에서 직무순환을 시행할 필요가 있다.

관계부서 의견

△△△△△△에서는 교대근무자 출·퇴근 및 인수인계 시간 공지, 인수인계서 문서화 및 개인별 수기 서명, 장기근무자 직무순환 대책 마련 등 향후 재발방지를 위하여 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

■■■■■장은

- ① 상습적으로 근무지를 무단이탈하고 부서장 및 교대근무 조장의 정당한 업무 지시를 이행하지 아니한 AAA YY대우(Y)와 부서장으로써 부하를 성실하게 지도하여야 하는 의무를 위반하고 소속직원의 근태관리를 소홀히 한 BBB UUUU을 「취업규칙」 2.1.1 및 「상벌규정」 3에 따라 ‘징계’ 조치하시고, (징계)
- ② 교대근무자들의 근태 등 관리·감독을 소홀히 한 관련자들에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (경고)

□□□□□□장 은

- ① 조기퇴근, 승인받지 않은 근무시간 조정 등 복무규율 위반 재발방지를 위해 ◁◁◁◁◁◁◁ 교대근무 직원 전원에게 예방교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)
- ② 교대근무자 시업 및 종업시간, 식사 및 휴게시간, 인수인계 절차, 교대근무 조장 역할, 자체 근태관리 방안 등 관련 절차서를 개정하고 업무기준을 수립하여 소속 부서원들에게 공지하시기 바랍니다. (개선)
- ③ AAA YY대우(Y)를 ▣▣▣ 전산실 교대근무 이외의 업무로 직무순환 또는 근무지 이동 등을 검토하시기 바랍니다. (권고)
- ④ 인력운영 효율화를 위해 동일직무에 장기간 투입된 교대근무자를 대상으로 직무순환 방안을 마련하여 근로기준법에 저촉되지 않는 범위 내에서 직무순환을 검토하시기 바랍니다. 또한 교대근무자들의 근태를 시스템으로 관리할 수 있는 방안을 검토하시기 바랍니다. (권고)

< 관 련 자 >

소 속	직 위	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
◁◁◁◁◁◁◁	YY대우 (Y)	AAA	'○○.○○.~현재	복무규율 위반	징계
♠♠♠♠♠♠♠♠	UUUU	BBB	'○○.○○.~'○○.○○.	관리·감독 소홀	징계
◁◁◁◁◁◁◁	YY대우 (X)	CCC	'○○.○○.~현재	관리·감독 소홀	경고
◁◁◁◁◁◁◁	YY대우 (X)	DDD	'○○.○○.~현재	관리·감독 소홀	경고
◁◁◁◁◁◁◁	YY	FFF	'○○.○○.~현재	관리·감독 소홀	경고
◁◁◁◁◁◁◁	YY	GGG	'○○.○○.~현재	관리·감독 소홀	경고

※ 소속은 현 소속('○○.○○월) 기준